

1500298-26.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA
Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... dúvida reinante sobre a existência de tráfico, o que por certo justificou a capitulação da denúncia, por porte de drogas.

Nesse aspecto, tem-se a confissão do réu, na fase extrajudicial, bem como a prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

"A confissão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500298-26.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500298-26.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3009664/2021 - 02º D.P. AMERICANA, 16032954 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATHAN JAMES FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

JHONATHAN JAMES FERNANDES está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11343/06, acusado de no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta de 14h20, na Rua das Violetas, 150, bairro Cidade Jardim, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, invólucro contendo 0,3 grama de "crack", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 14 de dezembro de 2021 (fls. 57), o réu foi citado (fls. 83).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 93/97).

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Foi declarada a revelia do acusado (fls. 123/124).

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia.

Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena.

A Defesa reclama pela absolvição. O acusado comprou o entorpecente para o seu consumo pessoal, era dependente químico e estava em processo de recuperação. Ao visualizar a viatura, não tentou fugir e não resistiu à prisão. Os processos que pesavam contra o réu já foram cumpridos ou extintos. Para o caso de condenação, requer a consideração da confissão espontânea, atenuante. Aplicação de medida educativa menos gravosa, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/2006, advertência sobre as consequências e efeitos da droga. Alternativamente, pugnou pela aplicação da medida educativa de comparecimento a programas ou cursos educativos, observados os prazos mínimos, artigo 28, inciso III da Lei 11.343/2006. É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

O crime está suficientemente demonstrado.

Desde o inquérito o réu confessou o porte de drogas, para uso pessoal. Alegou que era apenas usuário de drogas (crack), desde os oito anos de idade. Na data, estava pelo local dos fatos com mais três pessoas, outros dois usuários de drogas e um traficante, vulgo "Alemão", que estava de bicicleta. Antes da chegada dos guardas, o Alemão fugiu. Quando deixava o local, foi abordado pelos guardas municipais. Durante a revista, localizaram em seu poder uma porção de crack e a quantia de R\$ 56,71. Após a abordagem, foi levado pelos guardas até o local onde estava Jonatas dos Santos, pessoa que conhecia da "rua". Os guardas localizaram mais seis porções de crack, do outro lado da rua, perto de um poste, as quais desconhecia. Comprou a porção que trazia em seu poder de 'Alemão', pelo valor de R\$ 10,00, momentos antes da chegada dos guardas. Foi apresentado no plantão policial, onde lhe fora devolvido o valor de R\$ 56,71 (fls. 11).

Em juízo, não se dignou em comparecer para interrogatório e eventualmente apresentar escusa hábil a excluir a ilicitude ou a culpabilidade da conduta. Teve declarada a revelia.

A sua ausência não comprometeu o contexto probatório.

Siderlei Aparecido de Almeida, guarda municipal, alegou que receberam uma informação, que noticiava que um homem traficava na Rua das Violetas com a Rua do Azulão, local conhecido nos meios policiais. Deslocaram-se até o endereço informado, em duas equipes. Ao avistarem a viatura, os suspeitos correram, mas foram alcançados. Após a abordagem, o acusado não ofereceu resistência. Durante a revista, localizaram em poder do Jhonathan certa quantia (R\$ 56,71), além de uma pedra de crack. Retornaram até o local da denúncia e encontraram em um pacotinho, mais seis porções de crack, com as mesmas características daquelas substâncias localizadas em poder do acusado. Indagados, os suspeitos 'jogavam um para o outro' a responsabilidade sobre as drogas, mas a denúncia descrevia as joias e o vestuário trajado pelo Jhonathan. O acusado garantiu que era apenas usuário de drogas e que comprou o entorpecente do outro suspeito. Já o morador da Rua do Azulão apontou o Jhonathan como sendo o proprietário da droga. Não se recordava se o dinheiro apreendido era uma única cédula ou se os valores eram fracionados.

Rogério Eufrásio de Santana, outro guarda, ratificou a versão. Foi feita uma denúncia na Guarda Municipal, que noticiava que um rapaz comercializava drogas na Rua das Violetas, no bairro Cidade Jardim. Deparam-se com o Jhonathan, que apresentava as mesmas características descritas na denúncia. Ele tentou se esquivar das viaturas, mas foi abordado. Com o acusado, localizaram uma pedra de crack e a quantia de R\$ 56,00. O acusado e outros suspeitos estavam próximos de um ponto de ônibus, em uma distância aproximada de dois metros de onde encontraram seis pedras de crack, escondidas dentro de uma embalagem. A bicicleta estava encostada no muro, o acusado estava próximo dela. Ao avistar a viatura, ele tentou sair, mas não logrou êxito em deixar o local, tampouco ofereceu resistência.

Pelo contexto probatório, há dúvida reinante sobre a existência de tráfico, o que por certo justificou a capitulação da denúncia, por porte de drogas.

Nesse aspecto, tem-se a confissão do réu, na fase extrajudicial, bem como a prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de co-réu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Aqui, a confissão está em plena harmonia com os depoimentos dos guardas municipais. A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longe da lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de

qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

A materialidade foi provada pelo auto de constatação (fls. 04/05), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 42/44).

Fixação das penas.

Na fixação da pena, observo que o réu é reincidente (vg. Processo nº 0007765-48.2012.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Fórum de Americana/SP - Art. 157, 'caput', do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 12/11/2012; Processo nº 0010531-74.2012.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Fórum de Americana/SP - Art. 157 § 2º, I, II do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/10/2012), o que interferirá na fixação da pena. É igualmente confesso, atenuante.

Assim, a pena deverá se ater nos limites do artigo 28, § 4º da Lei 11.343/2006, intermediário. Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Pela reincidência, serão aplicadas prestação de serviços e advertência, pelo prazo de cinco (05) meses, além de comparecimento a cursos (medida socioeducativa) ou programas da Lei 11.343/2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra JHONATHAN JAMES FERNANDES, condenando-o às medidas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida socioeducativa de comparecimento à programa ou curso educativo, as duas últimas pelo prazo de cinco (05) meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 90).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 14 de setembro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA